

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2649/2541

ธนาคารกรุงเทพ มหาชน จำกัด
นายสุเทพ ศิลาสุวรรณหรือเทพสุวรรณ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/32

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 271, มาตรา 286 (2)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 58, มาตรา 59

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ตกลงเห็นชอบยอมรับคำขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 ย่อมไม่ถูกจำกัดอำนาจโดยมีบุคคลอื่นจัดการทรัพย์สินหรือกิจการแทน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 58 กรณีต้องถือว่าคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิกไปในตัว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมกลับเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินหรือกิจการของตนขึ้นตามเดิมและมีความสามารถประกอบกิจการหรือจัดการทรัพย์สินของตนได้ต่อไป

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ไม่มีความสามารถชำระหนี้โจทก์ได้ทั้งหมดแม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและศาลเห็นชอบด้วยก็ตามแต่การประนอมหนี้ดังกล่าวไม่ทำให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบไปด้วยทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 59

สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่นำมาเป็นมูลฟ้องคดีนี้เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด โจทก์ฟ้องคดีนี้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาคดีแพ่งซึ่งอยู่ภายในกำหนดอายุความตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้ชำระหนี้อย่างหนึ่ง ตามวิธีการที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้โดยเฉพาะ อันทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(2) ระยะเวลาภายหลังจากนั้นจึงไม่นับเข้าเป็นอายุความด้วย กรณีไม่ใช่เรื่องการบังคับคดี จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 มาใช้บังคับและหาใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อขยายอายุความในคดีแพ่งไม่ ส่วนสิทธิในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โจทก์ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาโดยอาศัยและตามคำบังคับนั้น เป็นปัญหาในชั้นที่โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ จึงไม่มีผลต่ออำนาจของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527 จำเลยทั้งเจ็ดเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษามีหนี้ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องคดีนี้จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 7 ต้องร่วมกันรับผิดชอบเป็นเงิน 1,942,793.78 บาท จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเป็นเงิน 345,574.80 บาท จำเลยที่ 3 รับผิดชอบเป็นเงิน 170,310.27 บาท จำเลยที่ 4 รับผิดชอบเป็นเงิน 334,889.66 บาท จำเลยที่ 5 รับผิดชอบเป็นเงิน 138,953.25 บาท จำเลยที่ 6 รับผิดชอบเป็นเงิน 327,703.30 บาท โจทก์ได้ส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งเจ็ดทราบแล้ว แต่จำเลยทั้งเจ็ดเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวโจทก์สืบหาทรัพย์สินของจำเลยทั้งเจ็ดแล้ว ปรากฏว่าจำเลยทั้งเจ็ดไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ จำเลยทั้ง

เจ็ดเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้สิ่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งเจ็ดเด็ดขาดและ
พิพากษาให้ล้มละลาย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ให้การว่า โจทก์ติดดอกเบ๊ยกินคำพิพากษาคิดดอกเบ๊ยก้าง
ส่งเกินกว่า 5 ปี และหนี้สินระหว่างโจทก์จำเลยขาดอายุความฟ้องร้องแล้วจำนวนหนี้
จึงไม่แน่นอน อีกทั้งมีการชำระหนี้จากจำเลยบางคนแล้ว จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 มี
ทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ไม่ใช่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 และที่ 7 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 6 และที่ 7 จาก
สารบบความ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เด็ดขาดให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เด็ด
ขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งห้าเป็นหนี้
โจทก์ตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลซึ่งพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 กับพวกร่วม
กันหรือแทนกันชำระเงิน 803,078.78 บาท พร้อมด้วยดอกเบ๊ยก้างตามจำนวนต้นเงิน
ของเช็คแต่ละฉบับที่จำเลยแต่ละคนออกให้แก่โจทก์ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ

ค่าทนายความ แต่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ไม่ชำระ โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และสืบหาทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 เพื่อยึดทรัพย์มาขายทอดตลาด ปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่พึงยึดมาชำระหนี้ได้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 และวันที่ 30 มกราคม 2540 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ตกลงเห็นชอบยอมรับคำขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 นั้น เมื่อศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ถูกจำกัดอำนาจโดยมีบุคคลอื่นจัดการทรัพย์สินหรือกิจการแทน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 58 แล้ว ก็ต้องถือว่าคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิกไปในตัว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมกลับเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินหรือกิจการของตนขึ้นตามเดิมและมีความสามารถประกอบกิจการหรือจัดการทรัพย์สินของตนได้ต่อไป จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาปัญหาตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาต่อไป

คงมีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ และมีความสามารถชำระหนี้ตามจำนวนหนี้ที่แต่ละคนจะต้องชำระได้ทั้งหมดหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระหนี้แก่โจทก์ วันที่ 24 ธันวาคม 2527 โจทก์ขอออกคำบังคับแก่จำเลยและส่งคำบังคับให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2528 วันที่ 30 กันยายน 2537 โจทก์ขอหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ทั้งได้รับความจากคำเบิกความของนายเพิ่มทรัพย์ ลีลากุล และนางสาวปราณทิพย์ศุภกรเวทย์ศิริ พยานโจทก์ว่า นับแต่คดีแพ่งถึงที่สุดแล้ว จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 กับพวกไม่เคยชำระหนี้แม้จำนวนเล็กน้อยให้แก่โจทก์เป็นเวลากว่า 9 ปี แล้วโจทก์สืบหาทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มาโดยตลอด คงมีแต่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหนี้โจทก์อยู่ 334,889.66

บาท มีที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35482 เนื้อที่ 25 ตารางวา ติดจำนองธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด ในวงเงิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับ
จำเลยที่ 3 และที่ 5 ไม่มีข้อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอื่น ๆ ที่
จะพึงยึดมาชำระหนี้ นอกจากเงินเดือนของจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เท่านั้น ข้อ
นำสืบของโจทก์ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่า จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพ
ระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5) ส่วนจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มีแต่นายพร
ชาติ คงยา ทนายจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เพียงปากเดียวเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยที่ 3
ถึงที่ 5 มีความสามารถชำระหนี้โจทก์ได้ โดยจำเลยที่ 3 เป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 8,820 บาท เป็นหนี้โจทก์ 170,310.27 บาท
จำเลยที่ 4 เป็นข้าราชการพยาบาลตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 4 ประจำโรงพยาบาล
สมุทรสาคร อัตราเงินเดือน 10,760 บาท เป็นหนี้โจทก์ 334,889.66 บาท จำเลยที่ 5 เป็น
พนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 9,470 บาท เป็นหนี้โจทก์
138,953.25 บาท จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มีเงินเดือนและมีทรัพย์สินพอชำระหนี้แก่โจทก์
ได้นั้น เห็นว่าจำนวนหนี้จากต้นเงินซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยที่ค้างชำระของจำเลยที่ 3 ที่
4 และที่ 5 แต่ละคนนั้นเกิน 50,000 บาท แม้เงินจำนวนนี้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ต่างมี
เงินเดือนพอจะขวนขวายชำระหนี้โจทก์ได้บ้าง แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ไม่เคย
ชำระหนี้ให้โจทก์แม้จำนวนเล็กน้อย แสดงว่าความสามารถชำระหนี้ของจำเลยที่ 3
ถึงที่ 5 ไม่อาจชำระหนี้ให้โจทก์ได้บ้างเลย ทั้ง ๆ ที่เป็นหนี้จำนวนแน่นอนมีภาระ
ดอกเบี้ยและเป็นหนี้ตามคำพิพากษา เงินเดือนของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นเงินเดือน
ของข้าราชการจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี โจทก์ไม่อาจยึดมาบังคับ
ชำระหนี้ในคดีแพ่งสามัญได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 286(2) ส่วนทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เช่น ที่ดินโฉนดเลขที่
35482 จำนวนเนื้อที่ 25 ตารางวา ของจำเลยที่ 4 นั้นได้จำนองไว้กับธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด วงเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2532

ปัจจุบันยังไม่ได้ไถ่จำนอง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของจำเลยที่ 4 รับโอนเป็น
เจ้าของรถเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 ภายหลังจากวันที่ 7 ธันวาคม 2537 ซึ่งเป็นวันที่
โจทก์ขอให้จำเลยที่ 4 เป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำเบิกความของนายพรชาติไม่
ปรากฏว่ารรถยนต์คันดังกล่าวมีราคาเท่าใดจึงไม่น่าเชื่อว่ามีราคาสูงถึง 600,000 บาท
ดังที่จำเลยที่ 4 ฎีกา นอกจากนี้นายพรชาติก็ได้เบิกความยืนยันว่า รถยนต์คันดัง
กล่าวหากจะขายและเอาเงินมาชำระหนี้โจทก์จะได้เงินจำนวนเท่าใด อีกทั้งจำเลยที่ 4
ยังเป็นหนี้และยังมิได้ไถ่จำนองไม่อาจฟังว่าจำเลยที่ 4 มีทรัพย์สินที่ดินโดยปราศจาก
ภาระติดพัน ประกอบกับจำเลยที่ 4 ไม่เคยชำระหนี้ให้โจทก์เลยแม้เพียงจำนวนเล็ก
น้อย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 4 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินและมีหนี้สินน้อย
กว่า 50,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 5 นอกจากเงินเดือนแล้วไม่ปรากฏว่าจำเลย
ที่ 3 และที่ 5 มีทรัพย์สินอย่างใดที่โจทก์ฟังจะยึดมาชำระหนี้ของโจทก์ได้ โดยเฉพาะ
จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 คงมีแต่นายพรชาติทนายความจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นพยานเบิก
ความแต่เพียงปากเดียวเท่านั้นว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มีรายได้เพียงพอชำระหนี้โจทก์
แต่ก็ขัดกับทางปฏิบัติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ซึ่งไม่เคยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เลย
พยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์
และข้อสันนิษฐานของกฎหมายได้พฤติการณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ที่ไม่ชวนชวายเป็น
เพื่อชำระหนี้แม้จำนวนเล็กน้อยทั้งที่ได้รับคำบังคับแล้วกลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยมา
นานถึง 9 ปี 10 ปี เช่นนี้ย่อมแสดงว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ไม่มีความสามารถชำระหนี้
โจทก์ได้ทั้งหมด แม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและศาลเห็น
ชอบด้วยก็ตาม แต่การประนอมหนี้ดังกล่าวไม่ทำให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 หลุดพ้นจาก
ความรับผิดชอบไปด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 59 คดีจึง
ฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่อาจชำระหนี้โจทก์ได้ทั้งหมด ทั้ง
ไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ล้มละลาย

ส่วนที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ฎีกาว่า โจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปี
มูลหนี้ในคดีแพ่งจึงขาดอายุความแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับคดีต่อไปการยื่นฟ้องคดีนี้
จึงเป็นการขยายอายุความในคดีแพ่งนั้น เห็นว่า สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่นำมาเป็น
มูลฟ้องคดีนี้เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด จึงมีอายุความ 10 ปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/32 โจทก์ชอบที่จะฟ้องคดีนี้
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 476/2527 มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 476/2527 มีคำพิพากษา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 ภายในกำหนด
10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 476/2527 ซึ่งอยู่ภายใน
กำหนดอายุความตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้
ชำระหนี้อย่างหนึ่ง ตามวิธีการที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้โดย
เฉพาะอันทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
193/14(2) ระยะเวลาภายหลังจากนั้นจึงไม่นับเข้าเป็นอายุความด้วย กรณีไม่ใช่เรื่อง
การบังคับคดี ไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 271 มาใช้บังคับ และหาใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อขยายอายุความในคดีแพ่งไม่
ส่วนสิทธิในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271
โจทก์ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำ
พิพากษาโดยอาศัยและตามคำบังคับนั้น เป็นปัญหาในชั้นที่โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระ
หนี้ จึงไม่มีผลต่ออำนาจฟ้องของโจทก์

พิพากษายืน และให้จำหน่ายคดีสำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกเสีย
จากสารบบความของศาลฎีกา

(วินัส เรื่องอำพัน-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ